

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1041/2535	บริษัทลองซานวีเนียร์ จำกัด	โจทก์
	กรมสรรพากร	จำเลย
	กรมสรรพากร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 25

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่า คดีนี้จำเลย อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรมาตรา 17 จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลย

จำเลยเห็นว่า การที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ ซึ่งเป็นบททั่วไปนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผล เพราะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ ได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ไว้ชัดเจนแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของ จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า และขอให้งด เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีการค้าให้แก่โจทก์ด้วย

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เฉพาะเบี้ยปรับ และให้งดเบี้ยปรับแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสองสำนวนต่างอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
จำเลยสำนวนแรก (อันดับ 37,38)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อจำกัดอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงของคดีภาษีอากรมีพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 25บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ซึ่งให้ถือหุ้น
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ มาอนุโลมใช้บังคับ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรฯ มาตรา 17 ได้การพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงของคดีภาษีอากร จึงต้องถือตามทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลภาษีอากรกลาง มิใช่
ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตาม
หนังสือแจ้งภาษีการค้า 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 220,022 บาทซึ่งมีทุนทรัพย์เกินห้าหมื่น
บาท คดีไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
มาตรา 25จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลย ให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อจำกัดอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงของคดีภาษีอากรมีพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 25บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ซึ่งให้ถือหุ้น

ทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ มาอนุโลมใช้บังคับ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรฯ มาตรา 17 ได้การพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงของคดีภาษีอากร จึงต้องถือตามทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลภาษีอากรกลาง มิใช่
ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตาม
หนังสือแจ้งภาษีการค้า 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 220,022 บาทซึ่งมีทุนทรัพย์เกินห้าหมื่น
บาท คดีไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
มาตรา 25จึงได้รับอุทธรณ์ของจำเลย ให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-สุชาติ สุขสุมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>